

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 920/2550 บริษัทรุ่งเกียรติเทรดดิ้ง (1991) จำกัด

โจทก์

นายรัตน์ะ บรรลุผล

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/3

ป.อ. มาตรา 95

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

กฎหมายอาญาไม่ได้บัญญัติถึงวิธีการกำหนดนับระยะเวลาอายุความคดีอาญาไว้ โดยเฉพาะ ดังนั้น การนับระยะเวลาอายุความคดีอาญาจึงอยู่ในบังคับของหลักทั่วไป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/3 วรรคสอง ซึ่งกำหนดมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้น รวมเข้าด้วยกัน จึงเริ่มนับอายุความในวันรุ่งขึ้น คดีนี้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตาม เช็คฉบับแรก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539 การนับอายุความต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2539 และจะครบกำหนด 3 เดือน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดอายุความวันสุดท้าย คดีโจทก์ตามเช็คฉบับแรกจึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2539 เวลา กลางวัน จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยสั่งจ่ายเช็ค ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาสโมสร ขอนแก่น จำนวนสอง

ฉบับ ฉบับละ 200,000 บาท ฉบับแรกลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539 ฉบับที่สองลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 มอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่ากระຈກ อะลุมิเนียมและอุปกรณ์ที่จำเลยซื้อไปจากโจทก์ ซึ่งเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระ โจทก์นำไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนศรีจันทร์ เพื่อให้เรียกเก็บเงินแทนตามวิธีการของธนาคาร แต่ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินทั้งสองฉบับ ฉบับแรกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539 ฉบับที่สอง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 โดยให้เหตุผลอย่างเดียวกันว่า ยังไม่มีการตกลงกับธนาคาร โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย การกระทำของจำเลยเป็นการออกเช็คโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค หรือในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ หรือให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น หรือถอนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนออกจากบัญชีอันพึงให้ใช้เงินตามเช็ค นั้นจนจำนวนเงินเหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้หรือห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน จึงให้เรียงกระทางลงโทษทุกกระทางความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทางละ 2 เดือน รวมจำคุก 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยว่า คดีโจทก์ตามเช็คฉบับแรกขาดอายุความหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า การนับอายุความคดีอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด จะนำการนับอายุความตามกฎหมายทั่วไปมาใช้เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยไม่ได้ คดีนี้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คฉบับแรก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539 การนับอายุความต้องเริ่มนับแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นไป ซึ่งจะครบกำหนดอายุความ 3 เดือน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540 เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 คดีโจทก์ตามเช็คฉบับแรกจึงขาดอายุความ เห็นว่า กฎหมายอาญาไม่ได้บัญญัติถึงวิธีการกำหนดนับระยะเวลาอายุความคดีอาญาไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น การนับระยะเวลาอายุความคดีอาญาจึงอยู่ในบังคับของหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/3 วรรคสอง ซึ่งกำหนดมิให้นับวันแรกแห่งระยเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน จึงเริ่มนับอายุความในวันรุ่งขึ้น คดีนี้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คฉบับแรก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539 การนับอายุความต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2539 และจะครบกำหนด 3 เดือน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดอายุความวันสุดท้าย คดีโจทก์ตามเช็คฉบับแรกจึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ฐานันท์ วรรณโกวิท-เกษม วีรวงศ์-พีรพล พิชยวัฒน์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มาตรา 95 ประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า ในคดีอาญาถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ "นับแต่วันกระทำความผิด" เป็นอันขาดอายุความ หากพิจารณาจากข้อความที่ว่า "นับแต่วันกระทำความผิด" ก็ดูเหมือนว่ามาตรา 95 บอกแล้วว่า การกระทำที่เป็นความผิดนั้นจะถือว่าเป็นความผิดในวันไหน ส่วนปัญหาว่าเมื่อถึงวันไหนเป็นวันกระทำความผิดแล้วจะเริ่มนับอายุความเมื่อใดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผู้เขียนหมายเหตุเข้าใจเอาว่าศาลฎีกาในคดีนี้คงเข้าใจตามที่กล่าวไว้ข้างต้นไว้ในกฎหมายแพ่งมาใช้กับกฎหมายอาญาด้วยเพราะกฎหมายอาญาไม่ได้บัญญัติวิธีนับอายุความไว้ (แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเดิม ๆ เช่น ฎ.195 - 199/2508) ความเห็นในทางตำราก็เห็นไปในทำนองเดียวกัน (เช่น เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 8, 2546, หน้า 843) ปัญหาว่าจะนำหลักกฎหมายแพ่งมาใช้ในกฎหมายอาญาได้หรือไม่นั้น ถ้าพิจารณาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ก็ดูเหมือนว่าน่าจะได้ เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 บัญญัติเปิดช่องไว้ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นเรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาความแต่กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติ และถ้าพิจารณาจากหลักในเรื่องบ่อเกิดของกฎหมายแล้ว ยิงจะเห็นได้ว่า ไม่อาจนำหลักในกฎหมายแพ่งมาใช้ในกฎหมายอาญาได้ เพราะในขณะที่หลักการเทียบเคียงกฎหมาย

ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเป็นหลักที่กฎหมายแพ่งยอมรับ แต่ในส่วนของกฎหมายอาญา หากเป็นผลร้ายแก่จำเลยแล้ว ไม่อาจที่จะนำหลักการเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียง อย่างยิ่งมาใช้บังคับได้ นอกจากนี้ หลักการคำนวณระยะเวลาจำคุกก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าหลักกฎหมายอาญาแตกต่างจากหลักในกฎหมายแพ่ง ตามกฎหมายอาญาเยอรมัน ได้แยกความแตกต่างระหว่างอายุความในการฟ้องร้องและอายุความในการบังคับโทษ (Verfolgungs-und Vollstreckungsverjaehrung) ในกรณีของอายุความฟ้องร้องคดี เมื่อระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ได้ผ่านพ้นไป การลงโทษการกระทำความผิดและการกำหนดมาตรการใดเป็นสิ่งที่ไม่อาจทำได้ ในกรณีของอายุความบังคับโทษ เมื่อระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ได้ผ่านพ้นไป การบังคับโทษหรือมาตรการใด ๆ เป็นสิ่งที่ไม่อาจทำได้ (มาตรา 79 (1) ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน) รูปแบบทั้งสองประเภทของอายุความดังกล่าวมีจุดที่เกาะเกี่ยวกัน กล่าวคือ อายุความฟ้องร้องสิ้นสุดลงเมื่อมีคำพิพากษาเด็ดขาดให้ลงโทษหรือให้กำหนดมาตรการใด ๆ และนับจากช่วงเวลาดังกล่าว ก็เป็นจุดเริ่มต้นของอายุความบังคับโทษ (มาตรา 78 b (3), 79 (4)) การบัญญัติเรื่องอายุความก็เพื่อที่จะให้สังคมมีความสงบสุข (Rechtsfrieden) และเป็นการขัดขวางการไม่ดำเนินการใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการพิจารณา (BGH11, 393, 396; 12, 335, 337f.) อายุความฟ้องร้องคดี (Die Verfolgungsverjaehrung) (มาตรา 78 - 78c ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน) 1. หลักกฎหมายในเรื่องของอายุความฟ้องร้อง ยังเป็นสิ่งที่ยังโต้เถียงกันอยู่ ความเห็นดั้งเดิมทั้งทางฝ่ายตำราและทางฝ่ายศาลเห็นว่าอายุความเป็นเรื่องของเหตุยกเว้นการลงโทษโดยแท้ (einen echten Strafaufhebungsgrund) เพราะความจำเป็นในการลงโทษจะหมดไปเมื่อระยะเวลาในการฟ้องร้องหมดลง (RG12, 434, 436) (ทฤษฎีอายุความในทางกฎหมายสารบัญญัติ) (materiell-rechtliche Verjaehrungstheorie) ตั้งแต่วันที่แนวคำพิพากษาของศาลกลับไปกลับมาในปี 1942 (RG76, 159, 161) ทฤษฎีอายุความในทางกฎหมาย

วิธีพิจารณาความ (die prozessuale Verjaehrungstheorie) ได้กลายมาเป็นทฤษฎีที่เป็นความเห็นฝ่ายข้างมาก โดยความเห็นดังกล่าวเห็นว่า อายุความเป็นแต่เพียงเหตุขัดข้องในกระบวนการพิจารณาเท่านั้น (reines Verfahrenshindernis) (BVerfG1, 418, 423 ; 25, 269, 286; BGH2, 300, 306; 8, 269, 270; 11, 393, 395; 29, 168; BGHNJW 1952, 271) อย่างไรก็ตาม Jescheck เห็นว่า ทฤษฎีที่ถูกตั้งคือ ทฤษฎีอายุความรวมมิตร (der gemischten Verjaehrungstheorie) กล่าวคือ ทฤษฎีที่เห็นว่าอายุความเป็นทั้งเรื่องกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ (แต่เดิมศาลแห่งอาญาจักรไรช์ก็เคยมีความเห็นเช่นนี้ RG59, 197; 66, 328) โดยทฤษฎีดังกล่าวให้เหตุผลไว้ว่า ในประการแรก ความจำเป็นในการลงโทษไม่ว่าจะพิจารณาจากแนวความคิดในเรื่องของการแก้แค้นทดแทน การป้องกันทั่วไป รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการลงโทษที่จะให้ผู้กระทำผิดได้ปรับปรุงตนเองและกลับคืนเข้าสู่สังคมได้นั้น จะลดน้อยถอยลงและแทบจะหมดลงเมื่อเวลาในการฟ้องร้องได้หมดสิ้นลง ด้วยเหตุนี้ กฎหมายของบางประเทศก่อนที่อายุความจะหมดไปจึงยอมให้มีการลดโทษให้โดยเป็นการลดโทษที่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ผ่านไป (เช่น มาตรา 57 (1) ประโยคที่สองของประมวลกฎหมายอาญาออสเตรีย) อย่างไรก็ตาม การมีอายุความฟ้องร้องไม่ได้มีเหตุผลมาจากเฉพาะการหมดไปซึ่งความจำเป็นในการลงโทษในทางอาญาเท่านั้น แต่รวมถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณาคดีด้วย กล่าวคือ หลังการกระทำความผิดยิ่งดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญาช้ามากเท่าใด พยานหลักฐานที่จะใช้ในการพิสูจน์ความผิดก็ยิ่งจะหายากมากขึ้นเท่านั้น และจะเป็นผลนำไปสู่การวินิจฉัยคดีที่ผิดพลาดได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม เหตุผลในแง่ของพยานหลักฐานไม่ใช่เหตุผลหลักเพราะมิฉะนั้นแล้วก็ไม่อาจอธิบายการไม่มีอายุความฟ้องร้องในความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และความผิดฐานฆ่าคนตายโดยมีเหตุฉกรรจ์ (มาตรา 78 (2) ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน) รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาของอายุความที่แตกต่างกันไปตามความรุนแรงของความผิดอาญาได้ (มาตรา 78 (3) ประมวล

กฎหมายอาญาเยอรมัน) กรณีตามมาตรา 78 (2), (3) อธิบายได้ก็แต่จากเหตุผลใน
แง่ของกฎหมายสารบัญญัติเท่านั้น ตามทฤษฎีอายุความรวมมิตรถือว่าอายุความฟ้อง
ร้องเป็นเหตุยกเว้นโทษส่วนตัว (ein persoenlicher Strafaufhebungsgrund) ซึ่ง
ในแง่ของกฎหมายวิธีพิจารณาความแล้วถือว่าเป็นเหตุขัดข้องในกระบวนการพิจารณาคดี
บทบัญญัติตามมาตรา 78 (1) ประโยคที่หนึ่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน บัญญัติ
ไว้ในลักษณะเดียวกันกับมาตรา 127 (1) (ร่างประมวลกฎหมายอาญาในปี 1962) ที่
มีแนวคิดของทฤษฎีอายุความรวมมิตรอยู่เบื้องหลัง ทฤษฎีอายุความทั้งหลายที่กล่าว
มาข้างต้นจะมีความสำคัญในทางปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นกรณีของการ
อนุญาตให้กฎหมายที่ยกเลิกอายุความหรือขยายอายุความมีผลบังคับใช้ย้อนหลังได้
หรือไม่ ตามทฤษฎีอายุความในทางกฎหมายสารบัญญัติและทฤษฎีอายุความรวม
มิตร บทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความเป็นเรื่องของเงื่อนไขของการลงโทษทางอาญา
(Strafbarkeitsvoraussetzungen) ด้วยเหตุนี้จึงไม่อาจที่จะทำการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงย้อนหลังให้เป็นผลร้ายแก่ผู้ได้รับผลการกระทบตามมาตรา 103 (2)
รัฐธรรมนูญเยอรมันได้ แม้ทฤษฎีอายุความในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความจะไม่อยู่
ภายใต้บังคับของหลักการตามมาตรา 103 (2) รัฐธรรมนูญเยอรมัน แต่อย่างน้อย
ที่สุด ก็มีข้อที่น่าคิดว่า ข้อห้ามของการไม่ให้กฎหมายมีผลย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้
กระทำความผิดนั้น (das Rueckwirkungsverbot) ในปัจจุบันเองก็ถูกนำมาใช้เพิ่ม
ขึ้นกับกรณีของเงื่อนไขต่าง ๆ ในทางวิธีพิจารณาความ
(Prozessovoraussetzungen) ด้วย ตามหลักนิติรัฐแล้ว อายุความที่ขาดไปแล้วไม่
อาจที่จะย้อนหลังให้กลับคืนขึ้นมาใหม่ได้ ในทางตรงกันข้าม การย่นอายุความให้สั้น
เข้าในภายหลังสามารถกระทำได้ ไม่ว่าจะถือว่าเป็นกรณีของบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวิธี
พิจารณาความหรือเป็นกฎหมายที่เป็นคุณตามมาตรา 2 (3) ประมวลกฎหมายอาญา
เยอรมัน (BGH2 1, 367, 369f.) (Vgl. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts :
Allgemeiner Teil, 4. Auflage, 1988, 811-813) 2. มาตรา 78a ประมวลกฎหมาย

อาญาเยอรมัน บัญญัติไว้มีใจความดังนี้ อายุความให้เริ่มต้นนับแต่เมื่อการกระทำ ความผิดอาญาได้สิ้นสุดลง ในกรณีที่ผลที่เป็นองค์ประกอบความผิดได้เกิดขึ้นในภายหลัง ให้อายุความเริ่มนับจากเวลาที่ผลที่เป็นองค์ประกอบความผิดได้เกิดขึ้น มาตรา 78a ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเริ่มต้นนับ อายุความไว้ ตามมาตรา 78a ประโยคที่หนึ่ง อายุความโดยหลักแล้วจะเริ่มต้นนับ เมื่อการกระทำ ความผิดได้สิ้นสุดลง มาตรา 78a ประโยคที่สอง บัญญัติไว้ชัดเจนว่า อายุความไม่เริ่มนับก่อนที่ผลของการกระทำที่เป็นองค์ประกอบความผิดจะเกิดขึ้น ตามกฎหมายเยอรมัน การเริ่มต้นนับอายุความในประการแรกจะต้องมีการกระทำ ความผิดอาญาเกิดขึ้น นอกจากนี้ การกระทำ ความผิดอาญาดังกล่าวได้สิ้นสุดลง แล้ว ซึ่งจะถือว่าการกระทำ ความผิดอาญาดังกล่าวสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อความตั้งใจที่ ให้การกระทำของตนครบองค์ประกอบความผิดได้กระทำไปจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ใน ทางตำรา การนับอายุความได้จำแนกไปตามลักษณะของความผิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก. ความผิดอาญาที่ไม่ต้องการผล (Schlichte Taetigkeitsdelikte) เพราะว่าความผิด ประเภทนี้เป็นความผิดที่ไม่ต้องการผลของการกระทำ (เช่น การเมาสุราในขณะที่ ขับขี่ยานพาหนะตามมาตรา 316 ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน) จึงถือว่าการกระทำ ความผิดได้สิ้นสุดลงเมื่อผู้กระทำได้ยุติการกระทำของตน ข. ความผิดอาญาที่ ต้องการผลของการกระทำ (Erfolgsdelikte) อายุความเริ่มต้นนับเมื่อมีการเกิดขึ้น ของผลของการกระทำ ในกรณีที่ผลของการกระทำผิดเกิดขึ้นทันที (เช่น ในความผิด ฐานฆ่าบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 212) มิฉะนั้นแล้ว อายุ ความจะเริ่มต้นนับเมื่อการกระทำผิดได้สิ้นสุดลง (เช่น ในความผิดฐานรับสินบนตาม มาตรา 334 ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันอายุความเริ่มนับเมื่อยินยอมให้ ประโยชน์ตามที่สัญญาไว้) ในกรณีที่ผู้กระทำผิดกระทำการใด ๆ อีกเพื่อที่จะให้การ เกิดขึ้นของการกระทำผิดมีความรุนแรงขึ้นหนักแน่นขึ้น หรือให้ผลของการกระทำ ผิดเกิดขึ้นซ้ำอีก อายุความเริ่มนับจากการกระทำในครั้งสุดท้ายดังกล่าว ค. ความผิด

อาญาโดยสภาพ (Zustandsdelikte) ในความผิดดังกล่าว (เช่น ความผิดฐานทำให้
หลงผิดในสถานะของบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 169) อายุ
ความเริ่มนับเมื่อมีการทำให้หลงผิดในสถานะของบุคคล ง. ความผิดต่อเนื่อง
(Dauerdelikte) ความผิดต่อเนื่อง (เช่น ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมาย
อาญาเยอรมัน มาตรา 123) จะถือว่าสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อสภาพที่มีชอบด้วยกฎหมายได้
ถูกทำให้หมดไป จ. ความผิดฐานไม่กระทำการใด ๆ (Unterlassungsdelikte) ใน
กรณีนี้ต้องแยกความแตกต่างระหว่างการกระทำโดยจงใจและการกระทำโดย
ละเว้น ในกรณีของการกระทำโดยละเว้น (เช่น มีความผิดฐานละเว้นไม่ช่วยเหลือ
ตามมาตรา 323c ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน) จะถือว่าการกระทำดังกล่าวสิ้นสุด
ลงก็ต่อเมื่อยุติหน้าที่ที่จะต้องกระทำการ ในกรณีตามมาตรา 323c ก็คือไม่ยอมที่
จะเข้าช่วยเหลือ ในกรณีของการกระทำโดยจงใจ (มาตรา 13 ประมวลกฎหมาย
อาญาเยอรมัน) จะถือว่าการกระทำดังกล่าวสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อมีการเกิดขึ้นของผล
ของการกระทำ (Vgl. Bock, Die strafrechtliche Verfolgungsverjaehrungs, JuS
2006, 13-14) มาตรา 95 ประมวลกฎหมายอาญา ที่บัญญัติว่า ในคดีอาญา ถ้ามิได้
ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ "นับแต่วันกระทำ
ความผิด" เป็นอันขาดอายุความ ปัญหาว่าการกระทำความผิดอาญาจะถือว่าวันใดเป็น
วันกระทำความผิดนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทความผิดอาญาในแต่ละลักษณะ กรณีตาม
คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเลขนี้ จำเลยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดที่ต้องการผล อายุความจึงเริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ผลของการกระทำความผิดเกิดขึ้น ซึ่งก็คือวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่าย
เงิน ในความเห็นของผู้เขียนหมายเหตุแล้ว คดีโจทก์จึงน่าจะขาดอายุความตามข้อ
ต่อสู้ของจำเลย แต่ก็ต้องเข้าใจว่าที่ตีความอย่างนี้ไม่ได้มาจากหลักที่ว่า กฎหมาย
อาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดอย่างที่ว่า จำเลยยกขึ้นอ้างแต่อย่างใด เพราะหลักดัง
กล่าวไม่ใช่หลักการตีความกฎหมายอาญา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประมวลกฎหมาย

อาญาของไทยไม่ได้บัญญัติหลักการนับอายุความไว้อย่างในกฎหมายเยอรมัน และแม้ว่าจะสามารถตีความวิธีการนับอายุความจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 ได้ก็ตาม แต่เพื่อให้เกิดความแน่นอน ฝ่ายนิติบัญญัติน่าจะต้องบัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของไทยเช่นกัน สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์
พัฒน์